MÉTODO APROVAÇÃO OAB · SINOPSE

Direito Financeiro

Leis orçamentárias, princípios, créditos adicionais, receita e despesa, precatórios, Lei de Responsabilidade Fiscal, fiscalização pelos Tribunais de Contas e repartição de receitas.

2 questões na 1ª fase | Grupo **C** | Leitura: **cerca de 30 min**

Como usar esta sinopse

> As 2 questões de Financeiro costumam cobrar as três leis orçamentárias, os créditos adicionais, os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, os precatórios e o papel dos Tribunais de Contas. São temas de texto constitucional, com poucos detalhes a memorizar.

2	1	3	8
questões por prova	a meta mínima de acertos	leis orçamentárias: PPA, LDO e LOA	seções com tabelas e exemplos

O método de leitura

1. **Primeira leitura:** leia do começo ao fim, sem grifar. O objetivo é entender a lógica de cada instituto.
2. **Lei seca:** leia os artigos citados em cada seção. A FGV reproduz a redação literal nas alternativas.
3. **Questões:** faça as questões de Direito Financeiro na plataforma. Para cada erro, volte à seção correspondente.
4. **Revisão semanal:** releia só a última seção (pegadinhas, números e checklist).

LEI SECA
O dispositivo exato que você precisa ler.

COMO CAI
Uma situação no formato das questões da FGV, com a resposta explicada.

ATENÇÃO
A troca de palavras que a banca usa para derrubar candidatos.

PARA MEMORIZAR
Um atalho para guardar números, listas e prazos.

Sumário

1 Leis orçamentárias
2 Princípios orçamentários
3 Créditos adicionais e emendas
4 Receita e despesa pública
5 Precatórios
6 Lei de Responsabilidade Fiscal
7 Fiscalização e Tribunais de Contas
8 Repartição de receitas, pegadinhas e revisão

1 Leis orçamentárias

As leis orçamentárias são de **iniciativa privativa do Poder Executivo** (CF, art. 165) e aprovadas por lei ordinária, apreciadas pelas duas Casas do Congresso em sessão conjunta, com parecer de uma comissão mista permanente.

Lei	Conteúdo	Prazos na União (ADCT, art. 35, § 2º)
PPA Plano Plurianual	Estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Vigência de **4 anos**, do 2º ano de um mandato ao 1º ano do seguinte.	Enviado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício do mandato (31 de agosto) e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa.
LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias	Compreende as metas e prioridades da administração, estabelece as diretrizes de política fiscal, orienta a elaboração da LOA, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Vigência **anual**.	Enviada até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício (15 de abril) e devolvida até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa (17 de julho). A sessão legislativa **não é interrompida** sem a aprovação da LDO (art. 57, § 2º).
LOA Lei Orçamentária Anual	Compreende o orçamento **fiscal** dos Poderes, fundos, órgãos e entidades; o orçamento de **investimento das empresas estatais**; e o orçamento da **seguridade social** (art. 165, § 5º).	Enviada até 4 meses antes do encerramento do exercício (31 de agosto) e devolvida até o encerramento da sessão legislativa (22 de dezembro).

- Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro pode ser iniciado sem prévia inclusão no **PPA**, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade (art. 167, § 1º).
- Cabe à **lei complementar** dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do PPA, da LDO e da LOA, e estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial (art. 165, § 9º). Até sua edição, valem os prazos do ADCT e a Lei 4.320/64, recepcionada como lei complementar.

2 Princípios orçamentários

Princípio	Conteúdo
Anualidade	O orçamento é elaborado e autorizado para o período de 1 ano (exercício financeiro, que coincide com o ano civil).
Universalidade	A LOA deve conter todas as receitas e despesas de todos os Poderes, órgãos e entidades.
Unidade	Cada ente deve ter um só orçamento, ainda que composto pelos três orçamentos (fiscal, de investimento e da seguridade).
Exclusividade	A LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de **créditos suplementares** e contratação de **operações de crédito**, ainda que por antecipação de receita (art. 165, § 8º). Impede as "caudas orçamentárias".
Não vinculação (não afetação)	É vedada a vinculação de receita de **impostos** a órgão, fundo ou despesa (art. 167, IV), ressalvadas a repartição constitucional de receitas, a destinação de recursos para **saúde** e **educação**, para as atividades da **administração tributária** e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita. A regra não alcança taxas e contribuições.
Regra de ouro	É vedada a realização de **operações de crédito** que excedam o montante das **despesas de capital**, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta (art. 167, III). O Estado não pode se endividar para pagar despesas correntes.
Legalidade	Nenhuma despesa pode ser realizada sem autorização legislativa. São vedados o início de programas ou projetos não incluídos na LOA e a realização de despesas que excedam os créditos orçamentários (art. 167, I e II).

Novo regime fiscal (LC 200/2023)

O "teto de gastos" da EC 95/2016 foi substituído pelo **regime fiscal sustentável** (arcabouço fiscal): o crescimento real da despesa primária da União fica limitado a **70% do crescimento real da receita**, dentro de uma banda de 0,6% a 2,5% ao ano, com metas de resultado primário.

3 Créditos adicionais e emendas

Créditos adicionais são as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na LOA (Lei 4.320, art. 40).

Crédito	Finalidade	Autorização e abertura	Vigência
Suplementar	**Reforço** de dotação orçamentária já existente.	Lei prévia (pode constar da própria LOA) e abertura por **decreto**. Exige indicação de recursos.	No exercício em que for aberto.
Especial	Despesas para as quais **não haja dotação** orçamentária específica.	**Lei específica** prévia e abertura por decreto. Exige indicação de recursos.	No exercício, salvo se autorizado nos **últimos 4 meses**, quando pode ser reaberto no exercício seguinte, nos limites do saldo (art. 167, § 2º).
Extraordinário	Despesas **imprevisíveis e urgentes**, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública (art. 167, § 3º).	Na União, por **medida provisória**, independentemente de prévia autorização legislativa e de indicação de recursos.	Como o especial: pode ser reaberto no exercício seguinte se aberto nos últimos 4 meses.

- A abertura de crédito suplementar ou especial exige prévia autorização legislativa e indicação dos recursos correspondentes (art. 167, V).
- É vedada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa (art. 167, VI).
- O STF admite controle de constitucionalidade de medida provisória que abre crédito extraordinário quando ausentes os requisitos de imprevisibilidade e urgência.

Emendas parlamentares

- As emendas ao projeto de LOA só podem ser aprovadas se compatíveis com o PPA e a LDO e se indicarem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de **anulação de despesa**, excluídas as que incidam sobre dotações para pessoal e encargos, serviço da dívida e transferências tributárias constitucionais (art. 166, § 3º).
- **Emendas individuais impositivas:** aprovadas no limite de **2% da receita corrente líquida** do exercício anterior, sendo metade destinada a ações e serviços públicos de **saúde** (art. 166, § 9º, com a EC 126/2022). Sua execução é obrigatória, salvo impedimento de ordem técnica.
- **Emendas de bancada impositivas:** até 1% da receita corrente líquida (art. 166, § 12).

4 Receita e despesa pública

Receita

Classificação	Conteúdo
Originária	Decorre da exploração do patrimônio do próprio Estado, em regime de direito privado: aluguéis, preços públicos, dividendos de estatais.
Derivada	Decorre do poder de império do Estado sobre o patrimônio do particular: tributos e multas.
Corrente	Tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e transferências correntes (Lei 4.320, art. 11).
De capital	Operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos e transferências de capital.

Despesa: estágios (Lei 4.320)

1. **Empenho (art. 58):** ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. É **vedada a realização de despesa sem prévio empenho** (art. 60).
2. **Liquidação (art. 63):** verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito (o bem foi entregue? o serviço foi prestado?).
3. **Pagamento (art. 64):** emissão da ordem de pagamento e efetiva entrega do valor ao credor. Só pode ser feito após a regular liquidação.

- **Restos a pagar (art. 36):** despesas empenhadas mas não pagas até 31 de dezembro. Distinguem-se as processadas (já liquidadas) das não processadas (ainda não liquidadas).
- **Despesas correntes** mantêm os serviços (pessoal, custeio); **despesas de capital** aumentam o patrimônio (investimentos, inversões financeiras, amortização da dívida).

5 Precatórios

- Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na **ordem cronológica** de apresentação dos precatórios, proibida a designação de casos ou pessoas nas dotações orçamentárias (CF, art. 100).
- Os débitos de **natureza alimentícia** (salários, vencimentos, pensões, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou invalidez) têm preferência sobre os demais (§ 1º).
- **Superpreferência (§ 2º):** os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham **60 anos ou mais**, sejam portadores de **doença grave** ou pessoas com **deficiência** são pagos com preferência sobre todos os demais, até o valor equivalente ao **triplo** do fixado em lei para as obrigações de pequeno valor. O restante segue a ordem cronológica.
- **Requisição de pequeno valor (RPV, § 3º):** as obrigações definidas em lei como de pequeno valor dispensam o precatório. Na União, até **60 salários mínimos** (Lei 10.259/01); nos Estados e Municípios, conforme lei própria, observados os mínimos constitucionais (40 SM para Estados e 30 SM para Municípios, na falta de lei).
- É obrigatória a inclusão, no orçamento, da verba necessária ao pagamento dos precatórios apresentados até **2 de abril**, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, com atualização monetária (§ 5º, com a EC 114/2021).

- É **vedado o fracionamento**, a repartição ou a quebra do valor da execução para fins de enquadramento como RPV (§ 8º).
- O credor pode ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor (§ 13).
- O STF declarou inconstitucionais, em 2023, os dispositivos das ECs 113 e 114/2021 que limitavam o pagamento anual de precatórios (ADIs 7047 e 7064).

> **ATENÇÃO**
> A **empresa pública** e a **sociedade de economia mista** que exploram atividade econômica em regime concorrencial **não** pagam por precatório. Já as estatais prestadoras de serviço público em regime de monopólio, como os Correios, submetem-se ao regime de precatórios, segundo o STF.

6 Lei de Responsabilidade Fiscal

A LC 101/2000 estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, que pressupõe a **ação planejada e transparente**, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas (art. 1º, § 1º).

Despesa com pessoal (arts. 19 a 23)

Ente	Limite (% da receita corrente líquida)
União	**50%**
Estados	**60%**
Municípios	**60%**

- Os limites são repartidos entre os Poderes (nos Municípios, 6% para o Legislativo e 54% para o Executivo).
- **Limite de alerta:** 90% do limite; o Tribunal de Contas alerta o Poder (art. 59, § 1º).
- **Limite prudencial:** 95% do limite. Atingido, ficam vedados, entre outros, a concessão de vantagem ou reajuste, a criação de cargos, o provimento de cargos (salvo reposição em educação, saúde e segurança) e a contratação de hora extra (art. 22).
- Se o limite for ultrapassado, o excedente deve ser eliminado nos **2 quadrimestres seguintes**, sendo pelo menos 1/3 no primeiro (art. 23).
- É **nulo** o ato que resulte em aumento da despesa com pessoal nos **180 dias anteriores ao final do mandato** do titular de Poder ou órgão (art. 21).

Outras regras cobradas

- **Renúncia de receita (art. 14):** a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário deve estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e atender à LDO e a pelo menos uma de duas condições: demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita ou medidas de **compensação** por aumento de receita.
- **Despesa obrigatória de caráter continuado (art. 17):** despesa corrente derivada de lei, MP ou ato administrativo normativo que fixe para o ente obrigação legal de sua execução por período superior a **2 exercícios**. Exige estimativa de impacto e demonstração da origem dos recursos.

- **Operação de crédito por antecipação de receita (ARO, art. 38):** só pode ser realizada a partir do **10º dia** do exercício, deve ser liquidada até o dia **10 de dezembro** e é **proibida no último ano de mandato** do Presidente, Governador ou Prefeito.
- **Último ano de mandato (art. 42):** é vedado ao titular de Poder, nos **2 últimos quadrimestres** do mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem suficiente disponibilidade de caixa.
- **Transparência:** Relatório Resumido da Execução Orçamentária (**bimestral**) e Relatório de Gestão Fiscal (**quadrimestral**).
- É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação e outro, inclusive por meio de suas entidades da administração indireta (art. 35).

7 Fiscalização e Tribunais de Contas

- A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União é exercida pelo **Congresso Nacional**, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder (CF, art. 70). Presta contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos.
- O controle externo é exercido com o auxílio do **TCU** (art. 71), órgão autônomo, que não integra o Poder Legislativo nem está subordinado a ele.

Competência do TCU	Detalhe
Apreciar as contas anuais do **Presidente da República**	Mediante **parecer prévio**, elaborado em **60 dias**. Quem **julga** é o Congresso Nacional (art. 49, IX).
Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros públicos	Decisão própria do TCU.
Apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal e das concessões de aposentadorias, reformas e pensões	Para fins de registro. Exceto nomeações para cargo em comissão.
Aplicar sanções e determinar a correção de ilegalidades	As decisões de que resulte imputação de débito ou multa têm eficácia de **título executivo** (art. 71, § 3º), executado pelo ente beneficiário, e não pelo TCU.
Sustar a execução de ato impugnado	No caso de **contrato**, o ato de sustação é adotado diretamente pelo **Congresso Nacional**; se este não o fizer em 90 dias, o TCU decide (art. 71, §§ 1º e 2º).

- O TCU é composto por **9 ministros**: 1/3 escolhidos pelo Presidente da República, com aprovação do Senado, e 2/3 pelo Congresso Nacional (art. 73).
- **Municípios:** o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar só deixa de prevalecer por decisão de **2/3 dos membros da Câmara Municipal** (art. 31, § 2º). Compete à **Câmara Municipal** julgar tanto as contas de governo quanto as de gestão do Prefeito (STF, Tema 835).
- É **vedada a criação** de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais (art. 31, § 4º). Os que já existiam (São Paulo e Rio de Janeiro) foram mantidos.
- O Tribunal de Contas pode apreciar a constitucionalidade de leis e atos do Poder Público no caso concreto, segundo a Súmula 347 do STF, cuja aplicação o STF tem restringido.

8 Repartição de receitas, pegadinhas e revisão

Repartição das receitas tributárias (arts. 157 a 159)

Receita	Destino
IR retido na fonte sobre rendimentos pagos pelos Estados, DF e Municípios, suas autarquias e fundações	**100%** do próprio ente pagador
ITR	**50%** ao Município da situação do imóvel; **100%** se o Município optar por fiscalizar e cobrar
IPVA	**50%** ao Município onde licenciado o veículo
ICMS	**25%** aos Municípios
IR e IPI	Parcela destinada ao Fundo de Participação dos Estados (FPE), ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e aos programas regionais

É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos aos entes, ressalvado o condicionamento da entrega ao pagamento de créditos do ente que transfere e à aplicação dos mínimos em saúde (art. 160).

As 10 pegadinhas que a FGV mais usa

1. Dizer que as leis orçamentárias são de iniciativa concorrente ou parlamentar.
2. Dizer que a LOA pode conter qualquer matéria (violação ao princípio da exclusividade).
3. Aplicar a vedação de vinculação às taxas e contribuições. Ela vale só para impostos.
4. Exigir lei específica para crédito suplementar. A autorização pode estar na própria LOA.
5. Exigir autorização legislativa prévia para crédito extraordinário.
6. Admitir despesa sem prévio empenho.
7. Fixar o limite de pessoal da União em 60%. É 50%.
8. Admitir ARO no último ano de mandato.
9. Dizer que o TCU julga as contas do Presidente da República.
10. Dizer que o Tribunal de Contas executa suas próprias decisões, ou admitir criação de novos tribunais de contas municipais.

Tabela de números

Regra	Número	Fonte
Vigência do PPA	**4 anos**	CF, art. 165
Envio: PPA e LOA · LDO	**31/8 · 15/4**	ADCT, art. 35
Reabertura de créditos especiais e extraordinários	**últimos 4 meses**	CF, art. 167, § 2º
Emendas individuais · de bancada	**2% · 1% da RCL**	CF, art. 166
Superpreferência · RPV federal	**60 anos, até 3x RPV · 60 SM**	CF, art. 100
Data de corte dos precatórios	**2 de abril**	CF, art. 100, § 5º
Pessoal: União · Estados · Municípios	**50% · 60% · 60%**	LRF, art. 19
Limite de alerta · prudencial	**90% · 95%**	LRF, arts. 59 e 22
Vedação de aumento de pessoal antes do fim do mandato	**180 dias**	LRF, art. 21
Despesa obrigatória continuada	**mais de 2 exercícios**	LRF, art. 17
ARO: início · liquidação	**10º dia · 10 de dezembro**	LRF, art. 38
TCU: ministros · prazo do parecer prévio	**9 · 60 dias**	CF, arts. 71 e 73
Rejeição do parecer sobre contas do Prefeito	**2/3 da Câmara**	CF, art. 31, § 2º

LEITURA OBRIGATÓRIA DE LEI SECA

CF: arts. 31, 70 a 75, 100, 157 a 169 · ADCT: art. 35 · Lei 4.320/1964: arts. 11, 36, 40 a 46, 58 a 64 · LC 101/2000: arts. 1º, 14, 17, 19 a 23, 35, 38, 42 e 59.

Sinopse elaborada para o Método Aprovação OAB com base na Constituição Federal (arts. 70 a 75, 100 e 157 a 169) e suas emendas, no ADCT, na Lei 4.320/1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), na LC 200/2023 e na jurisprudência do STF citada no texto. Confira sempre a redação atualizada da lei.